

병무청 민원사무 처리규정 일부개정

1. 개정이유

민원 처리 담당자 보호를 강화한 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 개정 사항을 반영하고, 민원조정위원회 구성 인원을 탄력적으로 적용하여 운영상 미비점을 보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 민원 처리 담당자의 의무와 보호(제4조)

- 민원인의 폭언·폭행 등을 방지하고 증거를 수집하기 위한 휴대용 영상 음성기록장비, 녹음전화 등의 운영 범위 확대
- 폭언·폭행, 무기·흉기 등 소지, 반복·중복 민원제기를 통한 공무방해 등 민원인 퇴거 또는 일시적 출입제한 조건 구체화
- 형사처벌 규정을 위반한 행위를 수사기관 고발 또는 고소 지원(신설)
- 민원 전화·면담의 특성을 고려하여 1회당 권장시간 설정(신설)
- 반복적 폭언 또는 권장시간을 초과한 공무방해 시 전화·면담 종료(신설)

나. 반복·중복민원의 처리(제15조)

다. 민원조정위원회 구성·운영(제19조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「민원 처리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

병무청 민원사무 처리규정 일부개정

병무청 민원사무 처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제1호 중 "민원 처리 담당자"를 "담당자"로 하고, 같은 항 제2호 중 "폭언·폭행 등이 발생하였거나 발생하려는 때에 증거 수집 등을 위하여 불가피한 조치로서"를 "폭언·폭행 등을 방지하고 증거를 수집하기 위한"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "폭언·폭행 등으"를 "다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위"로, "퇴거 조치"를 "퇴거 또는 일시적 출입 제한"으로 하고, 같은 호에 가목부터 라목까지를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제4호 중 "민원 처리 담당자를"을 "담당자를"로, "민원 처리 담당자의"를 "담당자의"로 하고, 같은 항에 제5호의2 및 제5호의3을 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제6호 중 "민원 처리 담당자"를 "담당자"로 하고, 같은 항에 제7호 및 제8호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

가. 폭언·폭행

나. 무기·흉기 등 위험한 물건의 소지

다. 목적이 정당하지 않은 반복·중복 민원 제기를 통한 공무 방해 행위

라. 그 밖에 다른 민원인이나 민원 처리 담당자에게 신체적·정신적 피해를 입히는 행위

5의2. 폭언·폭행 등 형사처벌 규정을 위반한 행위를 한 민원인에 대한 수사기관에의 고발

5의3. 담당자가 제5호의2에 해당하는 민원인에 대한 고소를 희망하는 경우
해당 고소를 위한 행정적·절차적 지원

7. 민원인과의 전화 또는 면담에 대한 1회당 권장 시간 설정. 이 경우 민원
별 특성을 고려하여 권장 시간을 달리 설정할 수 있다.

8. 다음 각 목의 경우 전화나 면담의 종료 조치. 이 경우 조치 전에 해당
사유를 민원인에게 고지해야 한다.

가. 전화 또는 면담 중 민원인이 반복적·지속적으로 욕설, 헐박 등 폭언
을 하거나 모욕, 성희롱(성적인 언동 등을 통하여 성적 굴욕감 또는
혐오감을 느끼게 하는 행위를 말한다)을 한 경우

나. 제7호에 따른 권장 시간을 상당히 초과하여 공무를 방해한 경우

④ 담당자는 병무청장 및 그 소속기관의 장에게 제2항에 따른 조치를 요구
할 수 있다.

제15조제1항 중 "처리주무부서의 장은"을 "민원 처리 담당자는"으로, "차상
급자 이상"을 "처리주무부서의 장"으로 한다.

제17조제1항제3호부터 제5호까지를 각각 제4호부터 제6호까지로 하고, 같은
항에 제3호를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제4호(종전의 제3호) 중 "사회
복무연수센터 및 중앙병역판정검사소:"를 "중앙병역판정검사소:"로 한다.

3. 사회복무연수센터 : 운영지원과장

제19조제1항 중 "5인"을 "5인 이상"으로 한다.

제25조 중 "2023년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정
제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호) ① (생략)	제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호) ① (현행과 같음)
② 병무청장 및 그 소속기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- -----.
1. <u>민원 처리 담당자의 안전을 보장하기 위한 영상정보처리 기기·호출장치·보호조치 음성안내 등 안전장비의 설치 및 안전요원 등의 배치</u>	1. <u>담당자</u> ----- ----- ----- -----
2. <u>민원인의 폭언·폭행 등이 발생하였거나 발생하려는 때에 증거 수집 등을 위하여 불가피한 조치로서</u> 휴대용 영상 음성기록장비, 녹음전화 등의 운영	2. ----- <u>폭언·폭행 등을 방지하고 증거를 수집하기 위한</u> ----- ----- ----- --
3. <u>폭언·폭행 등으로 민원 처리를 지연시키거나 방해하는 민원인에 대한 퇴거 조치</u>	3. <u>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</u> ----- ----- <u>퇴거 또는 일시적 출입 제한</u> 가. <u>폭언·폭행</u> 나. <u>무기·흉기 등 위험한 물</u>
<신 설>	
<신 설>	

<신 설>

<신 설>

4. 민원인의 폭언·폭행 등이 발생한 경우 민원인으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 조치로서 민원 처리 담당자의 분리 또는 업무의 일시적 중단

5. (생략)

<신 설>

<신 설>

6. 민원인의 폭언·폭행 등으로 고소·고발 또는 손해배상 청구 등이 발생한 경우 민원 처리 담당자를 지원하기 위한

건의 소지

다. 목적이 정당하지 않은 반복·중복 민원 제기를 통한 공무 방해 행위

라. 그 밖에 다른 민원인이나 민원 처리 담당자에게 신체적·정신적 피해를 입히는 행위

4. -----

담당자를 -----
----- 담당자의 -----

5. (현행과 같음)

5의2. 폭언·폭행 등 형사처벌 규정을 위반한 행위를 한 민원인에 대한 수사기관에의 고발

5의3. 담당자가 제5호의2에 해당하는 민원인에 대한 고소를 희망하는 경우 해당 고소를 위한 행정적·절차적 지원

6. -----

----- 담당자 -----

조치로서 관할 수사기관 또는
법원에 증거물·증거서류 제
출 등 필요한 지원

<신 설>

<신 설>

③ (생 략)

<신 설>

7. 민원인과의 전화 또는 면담
에 대한 1회당 권장 시간 설
정. 이 경우 민원별 특성을 고
려하여 권장 시간을 달리 설
정할 수 있다.

8. 다음 각 목의 경우 전화나 면
담의 종료 조치. 이 경우 조치
전에 해당 사유를 민원인에게
고지해야 한다.

가. 전화 또는 면담 중 민원인
이 반복적·지속적으로 욕
설, 협박 등 폭언을 하거나
모욕, 성희롱(성적인 언동
등을 통하여 성적 굴욕감
또는 혐오감을 느끼게 하
는 행위를 말한다)을 한 경
우

나. 제7호에 따른 권장 시간
을 상당히 초과하여 공무
를 방해한 경우

③ (현행과 같음)

④ 담당자는 병무청장 및 그 소
속기관의 장에게 제2항에 따른
조치를 요구할 수 있다.

제15조(반복 및 중복 민원의 처리) ① 법 제23조제1항에 따라 처리주무부서의 장은 민원인이 동일한 내용의 민원(법정민원은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 제출한 경우에는 2회 이상 그 처리결과를 통지하고, 그 후 접수된 민원에 대하여는 차상급자 이상의 결재를 받고 종결할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

제17조(민원심사관의 지정·운영) ① 병무청 및 그 소속기관의 민원총괄부서의 장을 법 제25조에 따른 민원심사관으로 하며, 다음 각 호의 직위에 임명된 사람을 말한다.

1. 2. (생략)

<신설>

3. 사회복무연수센터 및 중앙병역판정검사소: 검사지원과장

4. 5. (생략)

② · ③ (생략)

제19조(민원조정위원회의 구성·

제15조(반복 및 중복 민원의 처리) ① -----
민원 처리 담당자는 -----

처리주무부서의 장-----
-----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제17조(민원심사관의 지정·운영) ① -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 사회복무연수센터: 운영지원과장

4. 중앙병역판정검사소: -----

5. 6. (현행 제4호 및 제5호와 같음)

② · ③ (현행과 같음)

제19조(민원조정위원회의 구성·

운영) ① 위원회는 위원장을 포함하여 5인으로 구성하되, 전체위원의 과반수는 외부위원으로 구성한다.

② ~ ⑬ (생략)

제25조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

운영) ① -----
----- 5인 이상-----

-----.

② ~ ⑬ (현행과 같음)

제25조(재검토기한) -----

----- 2025년 7월 1일 ----

-----.